

**Nr. 224 Das Auswärtige Amt an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 27.
Oktober 1938**

R 43 II/1502, Bl. 264–265 Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Liquidierung von Betrieben im Besitz ungarischer Juden durch österreichische Stellen]

Unter Bezugnahme auf die zwischen Staatssekretär von Weizsäcker und dem Chef der Sicherheitspolizei SS-Gruppenführer Heydrich geführten Besprechungen² über Maßnahmen gegen die illegale Liquidierung ungarischer Betriebe in jüdischem Besitz durch österreichische Lokalstellen teile ich folgendes mit:

Im Verlauf der vergangenen Woche sprachen hier nach Anmeldung durch die hiesige Ungarische Gesandtschaft der Ministerialrat im ungarischen Außenministerium Viktor von Szondy und der Ministerialsekretär Béla Garzuly vor. Sie wiesen darauf hin, daß die Liquidierung ungarischer Wirtschaftsunternehmen in jüdischer Hand im Lande Österreich, insbesondere in Wien, ihren Fortgang nähme. Durch zwangsweise Einsetzung von Kommissaren auf der Grundlage eines im Gesetzblatt für das Land Österreich Nr. 80 vom 16. April 1938 veröffentlichten Gesetzes³ oder durch zwangsweisen Verkauf habe die Liquidierung des in Österreich investierten ungarischen Kapitals in besorgniserregendem Ausmaße zugenommen. Schätzungsweise sei etwa die Hälfte des in der Ostmark eingesetzten ungarischen Kapitals – das sich allerdings zu einem hohen Prozentsatz in jüdischen Händen befinde – liquidiert oder durch Abschieben bzw. Inhaftnahme der jüdischen Eigentümer verloren gegangen. Das Vorgehen der deutschen Lokalstellen des Staates und der Partei in Österreich sei nunmehr trotz Einspruchs der zuständigen ungarischen Konsuln so rigoros geworden, daß die Ungarische Regierung die beiden Ministerialbeamte[n] nach Berlin entsandt habe, um mit den deutschen Zentralstellen eine sofortige Abhilfe zu vereinbaren.

Den beiden Vertretern der Ungarischen Regierung wurde eine Nachprüfung und baldmögliche Beantwortung ihrer generellen Beschwerde zugesagt. Die einzelnen Beschwerdefälle werden, soweit sie bisher lediglich durch die ungarischen Konsuln bei den deutschen Lokalbehörden zur Sprache gebracht sind, nunmehr auch auf diplomatischem Wege anhängig gemacht werden. Eine von den ungarischen Vertretern hier vorgelegte vorläufige Liste besonders dringlicher Fälle füge ich zur Kenntnis bei⁴ und behalte mir vor, die einzelnen Beschwerdefälle dort zur weiteren Veranlassung vorzulegen. Ich halte es jedoch für notwendig, bereits jetzt beschleunigt die zuständigen Behörden und Parteistellen in Österreich erneut mit strikten Weisungen zu versehen, die eine willkürliche Enteignung ungarischen Volksvermögens in jüdischem Besitz durch lokale Dienststellen in Österreich ausschließen.

¹ Adressiert z. Hd. des Chefs der Sipo Heydrich. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13087.

² Zu deren Zeitpunkt, Verlauf und Ergebnis nichts ersichtlich.

³ Gesetz über die Bestellung von kommissarischen Vertretern und kommissarischen Überwachungspersonen vom 13. [!] 4. 1938 (GBl. Österreich Nr. 80/1938). Das Gesetz sollte gerade den Wildwuchs des Kommissarwesens nach dem „Anschluß“ (Hinweise s. Dok. Nr. 138 Anm. 5) eindämmen, indem es die Bestellung kommissar. Leiter für (jüd.) Unternehmen in der Hand des RStH zentralisierte und den bereits in usurpierter Stellung befindlichen „Kommissaren“ eine Selbstanzeigespflicht auferlegte. Zum Gang der „geregelten Arisierung“ in Österreich s. HAGSPIEL, Ostmark, S. 227–229.

⁴ Der Abschrift für die Rkei nicht beigelegt.

Die von deutschen lokalen Dienststellen des Staates und der Partei in Österreich gewählte – und möglicherweise stillschweigend geduldete – Form der Ausschaltung des jüdischen Einflusses aus der deutschen Wirtschaft halte ich – in jedem Fall ausländischen Staatsangehörigen gegenüber – sowohl rechtlich wie politisch und nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen für nicht vertretbar. Sie liegt m. E. auch nicht im deutschen Interesse.

1. *Rechtliche Gesichtspunkte:*

Rechtlich ist eine Enteignung von Ausländern gemäß den bestehenden internationalen vertraglichen Bindungen im allgemeinen nur auf Grund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, d. h. in einem ordentlichen Verfahren und gegen angemessene Entschädigung möglich⁵. Aus diesem Grunde ist auch auf die nach § 7 der Verordnung über Anmeldung jüdischen Vermögens vom 26. April 1938⁶ vorgesehene „Erfassung“ (d. h. Enteignung) von Werten in der Hand von Juden ausländischer Staatsangehörigkeit grundsätzlich verzichtet worden.

Es ist notwendig, daß auch die lokalen Dienststellen in Österreich diesen von der Reichsregierung festgelegten Grundsatz respektieren und die willkürliche Enteignung ungarischer Firmen in jüdischem Besitz sofort einstellen. Ich bitte insbesondere zu verhindern, daß das Gesetz über Einsetzung von Kommissaren in Österreich vom 16. April 1938 dazu mißbraucht wird, ungarische Firmen in jüdischem Besitz auf nicht legalem Wege zu enteignen.

2. *Politische Gründe:*

Abgesehen davon, daß sich das Vorgehen der zuständigen Dienststellen in Österreich nicht rechtlich begründen läßt, ist eine solche Zwangsliquidierung ungarischen Kapitals in Deutschland angesichts der sonstigen Beziehungen zu Ungarn außenpolitisch auch durchaus unzweckmäßig. Es ist bereits jetzt bei der Ungarischen Regierung der Eindruck entstanden, daß die Reichsregierung über die Vorgänge in Österreich nicht ausreichend orientiert ist. Es würde dem deutschen Ansehen im Ausland außerordentlich schaden, wenn das in den ersten Tagen der Umstellung in Österreich vielleicht erklärliche illegale Vorgehen gegen die Juden nicht in geordnete Bahnen gelenkt werden könnte.

3. *Wirtschaftliche Gründe:*

Es wäre m. E. auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten unklug, das in Deutschland arbeitende ungarische Kapital deswegen, weil es sich in jüdischen Händen befindet, auf kaltem Wege zu enteignen oder ungarische Betriebe zu liquidieren, weil die Betriebsleiter Juden sind. Gerade gegenüber Ungarn besteht die Aussicht, zu einem Einvernehmen über die Arisierung ungarischer in jüdischem Besitz befindlicher Firmen zu gelangen. Die ungarischen Vertreter haben jedenfalls in den geführten Besprechungen bereits angeboten, durch allmähliche Überführung der in Deutschland ansässigen ungarischen Firmen aus jüdischem in national-ungarischen Besitz den Anforderungen der in Deutschland angestrebten Wirtschaftsführung entgegenzukommen.

Es kann im übrigen nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, daß die nach den letzten Ereignissen noch verstärkte Südost-Orientierung der deutschen Wirtschaftspolitik⁷ erfordert, den Bestand der ungarischen Firmen in der Ostmark mit ihren Erfahrungen und Beziehungen nach dem Balkan zu erhalten. Das kann aber nicht durch den Einsatz deutscher Kommissare erreicht werden, die erfahrungsgemäß zu einer bloßen Liquidierung der betreffenden Firma und bestenfalls zur Thesaurierung des Kapitals auf Sperrmark-Konto führt, sondern durch die von Ungarn bereits angebotene Überführung dieser Firmen aus jüdischem in ungarischen Besitz. Ich habe daher den

⁵ Näheres s. Dok. Nr. 113b, Anlage.

⁶ RGBI. I S. 414. Zur Anwendung dieser VO auf ausländ. Juden s. Dok. Nr. 113, Wortlaut von § 7 dort Anm. 12.

⁷ Vgl. Dok. Nrr. 75, 112.

ungarischen Unterhändlern nahegelegt, auf eine beschleunigte Arisierung, d. h. Übernahme der betreffenden jüdischen Firmen durch Ungarn hinzuwirken.

Zusammenfassend stelle ich fest, daß sowohl die internationalen deutschen Verpflichtungen gegenüber Ungarn wie außenpolitische und wirtschaftliche Interessen eine weitere willkürliche und illegale Liquidierung ungarischer Firmen in jüdischem Besitz in Österreich verbieten. Ich bitte daher dringend, sofort Maßnahmen zu treffen, die den m. E. berechtigten ungarischen Wünschen entgegenkommen.

Über die veranlaßten Maßnahmen bitte ich mich zwecks Benachrichtigung der Ungarischen Regierung zu unterrichten⁸.

Abschrift haben erhalten: Die Reichskanzlei, der Stellvertreter des Führers, das Reichswirtschaftsministerium, das Reichsministerium des Innern, das Reichsfinanzministerium.

Weizsäcker

⁸ Antwort des RFSSChDP nicht ersichtlich. Mit Verbalnote vom 26. 11. 1938 teilte das AA der ungar. Gesandtschaft jedenfalls mit, „daß nach einer Information der zuständigen inneren Stellen die nötigen Anweisungen ergangen sind, um die zur Unterbindung weiterer Liquidierungen ungarischer Betriebe in der Hand von Juden in der Ostmark erforderlichen Maßnahmen zu treffen“. Einzelne Beschwerdefälle seien vor dt. Gerichten anhängig, einige weitere (namentlich aufgeführte) Fälle von Zwangsverwaltung bzw. Betriebsliquidierung durch Steuerhinterziehung oder Vermögensverschleppung begründet. R 43 II/1502, Bl. 268 f. Gleichwohl kam es auch in der Folge immer wieder zu Übergriffen gegen ungar. Juden in Österreich; vgl. ebd. Bl. 277–279. Mit Verbalnote an das AA vom 5. 12. 1938 legte die ungar. Gesandtschaft Verwahrung ein gegen die Eröffnung des Gestapochefs von Graz an den dortigen ungar. Konsul, „daß die Behörden in Steiermark sich ab 1. Dezember 1938 nicht mehr in der Lage sähen, die persönliche und materielle Sicherheit der dort lebenden ungarischen Staatsangehörigen jüdischer Rasse zu garantieren“; ebd. Bl. 276.

Zitierhinweis

Nr. 224 Das Auswärtige Amt an den Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei. 27. Oktober 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d224>